

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1110 -
1111/2533

นายฐาณูหรือบุญส่ง จาวสุวรรณวงษ์ โจทก์
นายประดิษฐ์ จันทมาศ กับพวก จำเลย
นายบุญธรรม แสงงาม จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากจำเลยที่ 2 ได้ตรวจสำนวนคดีแล้วปรากฏว่าบันทึกคำให้การของนายบุญลือ ใจช่วง ในชั้นสอบสวนตำรวจทางหลวงท่าม่วง ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 บันทึกการเปรียบเทียบที่ 148/2520 สถานีตำรวจทางหลวงท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2520 ข้อเท็จจริงและความเห็นของพนักงานสอบสวนตำรวจทางหลวงท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับคดีซึ่งเอกสารดังกล่าวรวมอยู่ในสำนวนของศาลแล้วแต่ไม่มีการอ้างเป็นพยานหลักฐานแต่อย่างใด จำเลยที่ 2 เพิ่งทราบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ได้ถูกอ้างเป็นพยาน เนื่องจากทนายความคนเดิมไม่ได้แจ้งให้ทราบ ประกอบกับเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่สำคัญอันเป็นข้อแพ้นะคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลฎีกาได้โปรดรับเอกสารดังกล่าวไว้เป็นพยานหลักฐานด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 แถลงว่าได้ส่งสำเนาคำร้องให้แก่โจทก์แล้ว (อันดับ 296)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่งโดยเรียก นายฐาณูหรือบุญส่งจาวสุวรรณวงษ์ บริษัทพิพัทธ์ประกันภัยจำกัดและนายสนิทจาวสุวรรณวงษ์ ว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับ และเรียกนายประดิษฐ์ จันทมาศ นายบุญธรรม แสงงาม และนายบุญลือ ใจช่วงว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1,2 ร่วมกันชดใช้เงินให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 158,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 1,2 ร่วมกันชดใช้เงิน 206,250 บาท ให้โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากเงิน 200,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์โจทก์ที่ 2 เสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 266)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 295)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า จำเลยที่ 2 ไม่ทราบว่าจะเอกสารที่จำเลยที่ 2 ขออ้างเป็นพยานเพิ่มเติม ไม่ได้มีการอ้างเป็นพยานหลักฐานไว้ เนื่องจากทนายความคนเดิมไม่ได้แจ้งให้ทราบนั้น เป็นข้ออ้างที่ไม่มี เหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า จำเลยที่ 2 ไม่ทราบว่าจะเอกสารที่จำเลยที่ 2 ขออ้างเป็นพยานเพิ่มเติม ไม่ได้มีการอ้างเป็นพยานหลักฐานไว้ เนื่องจากทนายความคนเดิมไม่ได้แจ้งให้ทราบนั้น เป็นข้ออ้างที่ไม่มี เหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ